



DIREITO ADMINISTRATIVO

CONCEITO, OBJETO E FONTES

RAMO DO DIREITO PÚBLICO • FUNÇÃO ADMINISTRATIVA • LEI • JURISPRUDÊNCIA • DOCTRINA • COSTUMES

DIREITO ADMINISTRATIVO • AULA 02

DIA 19 • 5ª AULA DO DIA • GOLD SIGNATURE

CONTEÚDO ESSENCIAL + PONTOS DE PROVA + QUESTÕES INTERCALADAS



CONCEITO

O que exatamente o Direito Administrativo estuda

1. Ramo do direito público

Direito Administrativo é ramo do direito público que disciplina a função administrativa, os órgãos e agentes que a exercem, as pessoas jurídicas administrativas, os bens e instrumentos utilizados e as relações jurídicas decorrentes da atuação administrativa.

EXEMPLO Licitação, ato administrativo, servidor, poder de polícia e responsabilidade estatal são núcleos típicos do Direito Administrativo.

BIZU 95+ Não reduza a matéria à “Administração Pública direta”. O campo é bem mais amplo.

PEGADINHA Afirmar que o Direito Administrativo disciplina apenas relações internas entre órgãos públicos.

2. Função administrativa x função política

Governo e Administração não se confundem. Governo envolve direção política superior e formulação de objetivos estatais; Administração executa concretamente políticas e presta atividades administrativas sob o regime jurídico aplicável.

EXEMPLO Definir política pública é atividade de governo; implementar a política por órgãos e agentes é função administrativa.

BIZU 95+ GOVERNO decide rumos; ADMINISTRAÇÃO executa e gere.

PEGADINHA Trocar os conceitos porque ambos pertencem ao Estado.

Q01 CEBRASPE • Prefeitura de Camaçari • 2024

O Direito Administrativo é ramo do direito público que tem por objeto órgãos, agentes e pessoas jurídicas integrantes da Administração Pública, a atividade administrativa e os bens utilizados para a consecução de seus fins.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



OBJETO

O que entra e o que não entra

3. Objeto em sentido amplo

O objeto abrange a organização administrativa, os agentes, atos e processos administrativos, serviços públicos, bens públicos, poderes administrativos, intervenção estatal, controle, responsabilidade e demais manifestações da função administrativa.

EXEMPLO Uma autarquia aplicando sanção administrativa e um município prestando serviço público estão dentro do objeto do Direito Administrativo.

BIZU 95+ Objeto = estrutura + atividade + instrumentos + controle.

PEGADINHA Achar que o objeto se restringe a atos administrativos formais.

4. Função administrativa em outros Poderes

O Direito Administrativo alcança atividade administrativa exercida também pelo Legislativo e Judiciário quando desempenham funções atípicas de gestão, como concursos, contratos, licitações e gestão de servidores.

EXEMPLO Tribunal que realiza concurso para servidores exerce função administrativa, embora integre o Judiciário.

BIZU 95+ O critério é a FUNÇÃO exercida, não apenas o Poder de origem.

PEGADINHA Afirmar que só atos do Poder Executivo interessam ao Direito Administrativo.

Q02 CEBRASPE • ARSAL • 2026

Em sentido subjetivo, orgânico ou formal, a Administração Pública compreende o conjunto de órgãos, entidades e agentes incumbidos do desempenho da função administrativa do Estado, cabendo predominantemente ao governo a função política de direção superior.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



FONTES

Primárias e secundárias sem confusão

5. Lei em sentido amplo

A legislação é a fonte primária central: Constituição, leis e demais atos normativos válidos que estruturam a atuação administrativa. Quando a doutrina fala em “lei” como fonte, normalmente usa a expressão em sentido amplo, e não apenas lei ordinária.

EXEMPLO Decreto regulamentar e resolução normativa podem integrar o sistema de fontes, respeitando hierarquia e competência.

BIZU 95+ LEI, aqui, é legislação em sentido amplo.

PEGADINHA Afirmar que somente lei ordinária é fonte legislativa do Direito Administrativo.

6. Jurisprudência, doutrina, costumes e princípios

Jurisprudência consolidada orienta interpretação e pode assumir força vinculante em hipóteses constitucionais e legais. Doutrina sistematiza o ramo. Costumes podem auxiliar, especialmente em lacunas, mas não derogam normas positivadas. Princípios gerais também integram o sistema de fontes e interpretação.

EXEMPLO Prática administrativa reiterada contrária a uma lei válida não “revoga” a lei por costume.

BIZU 95+ Costume ajuda a preencher; não pode derrotar lei válida.

PEGADINHA Dizer que o Direito Administrativo aceita apenas fontes escritas.

Q03 CEBRASPE • SEPLAD-DF • 2022

A jurisprudência administrativa ou judicial não se resume a decisão isolada; em geral, corresponde a conjunto convergente de decisões, e mudanças interpretativas devem respeitar a segurança jurídica.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



PEGADINHAS

Como o CEBRASPE formula o tema

7. Direito Administrativo não é codificado em diploma único

No Brasil, não existe um “Código Administrativo” geral equivalente ao Código Civil. A disciplina é fragmentada em Constituição, leis, regulamentos, precedentes e diversos diplomas setoriais.

EXEMPLO Lei 9.784/1999 disciplina processo administrativo federal, mas não funciona como código único de todo o Direito Administrativo brasileiro.

BIZU 95+ NÃO CODIFICADO em diploma único.

PEGADINHA Afirmar que a existência de várias leis administrativas significa codificação geral.

8. Fonte primária não é qualquer precedente

Precedentes vinculantes têm força especial, mas jurisprudência comum não supera automaticamente lei válida. A Administração continua sujeita à legalidade e à hierarquia das fontes.

EXEMPLO Entendimento judicial isolado não autoriza órgão administrativo a ignorar comando legal vigente.

BIZU 95+ PRECEDENTE não vinculante ≠ licença para afastar a lei.

PEGADINHA Colocar jurisprudência acima da lei como regra geral.

Q04 CEBRASPE • ARSAL • 2026

No direito administrativo brasileiro atual, a jurisprudência supera a lei como fonte normativa primária, podendo a Administração afastar comandos legais válidos para seguir precedente não vinculante.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Confira o raciocínio depois de resolver as questões intercaladas ao longo da aula.

QUESTÃO 01 - CERTO

A formulação corresponde ao conceito doutrinário dominante e ao objeto amplo do Direito Administrativo, que alcança organização, agentes, atividade administrativa e bens empregados na consecução de fins públicos.

QUESTÃO 02 - CERTO

Em sentido subjetivo, Administração Pública é o conjunto de órgãos, entidades e agentes; a direção política superior pertence predominantemente ao governo.

QUESTÃO 03 - CERTO

A jurisprudência como fonte costuma significar orientação resultante de decisões convergentes, e mudanças interpretativas devem respeitar segurança jurídica e proteção de situações consolidadas.

QUESTÃO 04 - ERRADO

A jurisprudência não supera genericamente a lei válida, muito menos precedente não vinculante autoriza a Administração a afastar a legalidade por simples juízo de eficiência.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Direito Administrativo é ramo do direito público voltado à função administrativa. Seu objeto inclui organização, agentes, atos, serviços, bens, poderes, controle e responsabilidade. Fontes: legislação em sentido amplo como núcleo primário; jurisprudência, doutrina, costumes e princípios exercem papéis complementares. Costume não revoga lei; precedente não vinculante não supera lei válida.

RASTREABILIDADE E FONTES

Doutrina administrativa majoritária; CEBRASPE Prefeitura de Camaçari/2024, SEPLAD-DF/2022 e ARSAL/2026; Constituição Federal e Lei 9.784/1999.